ESPAÑOL

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA macOS Sequoia

Para utilizar en sistemas de marca Apple

TE ROGAMOS QUE LEAS DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (EN ADELANTE DENOMINADO «LICENCIA») ANTES DE UTILIZAR EL SOFTWARE APPLE. LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE APPLE SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTAS LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA. SI NO ACEPTAS LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, NO INSTALES NI HAGAS USO DEL SOFTWARE APPLE Y, SI VISUALIZAS LOS BOTONES «ACEPTO» O «NO ACEPTO» EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, HAZ CLIC EN «NO ACEPTO». EN EL SUPUESTO DE QUE EL SOFTWARE APPLE ESTÉ INCLUIDO EN EL PRODUCTO DE HARDWARE QUE HAYAS ADQUIRIDO Y DE QUE NO ACEPTES LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE Y SOFTWARE DURANTE EL PERIODO DE DEVOLUCIÓN ESTABLECIDO A LA TIENDA APPLE O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE LO ADQUIRISTE Y SOLICITAR SU REEMBOLSO DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE APPLE, QUE ESTÁ DISPONIBLE EN https://www.apple.com/es/legal/sales-support/. DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA PODER SOLICITAR SU REEMBOLSO.

NOTA IMPORTANTE: En la medida en que este software puede utilizarse para reproducir, modificar, publicar o distribuir materiales, la Licencia solo te autoriza a reproducir, modificar, publicar y distribuir materiales no regulados por las leyes de la propiedad intelectual, materiales de los que tengas la propiedad del copyright o materiales para cuya reproducción, modificación, publicación y distribución cuentes con una autorización legal expresa. En caso de desconocer si tienes derecho a reproducir, modificar, publicar o distribuir o no ciertos datos, solicita asesoría jurídica.

1. Disposiciones generales.
A. Apple Inc. («Apple») te concede (no vende) una licencia para el uso del Software Apple (incluido el código ROM de arranque), software de terceros, documentación, interfaces, contenidos, tipografías y cualquier tipo de datos que acompañen a esta Licencia (el «Software Apple original»), que pueden ser actualizados o reemplazados por funciones mejoradas, actualizaciones de software, respuestas de seguridad, archivos del sistema o programas de restauración del sistema de Apple para tu ordenador Apple o dispositivo periférico compatible («los Cambios del Software Apple»), ya sea preinstalados en el hardware de la marca Apple, en almacenamiento interno, en medios extraíbles, en el disco, en la memoria de solo lectura o en cualquier otro soporte o forma (el Software Apple original y los Cambios del Software Apple se denominan conjuntamente el «Software Apple»), para su uso únicamente bajo las condiciones de esta Licencia. Apple o los licenciantes de Apple conservan la propiedad del Software Apple y se reservan todos los derechos que no se te hayan concedido de forma expresa. Convienes en que las condiciones de la presente Licencia se aplicarán a cualquier producto de software o aplicación de marca Apple que pueda estar preinstalado en tu hardware de marca Apple, a menos que dicho producto incluya una licencia propia, en cuyo caso aceptas que los términos de dicha licencia regirán el uso que hagas de dicho producto.

B. Apple puede, a su entera discreción, desarrollar en el futuro Cambios del Software Apple. Los Cambios del Software Apple, en caso de desarrollarse, no tienen por qué incluir necesariamente todas las funciones de software o nuevas funciones que Apple publique para los nuevos u otros modelos de ordenadores de marca Apple. Las condiciones de esta Licencia regirán cualquier Cambio del Software Apple proporcionado por Apple, salvo que dichos Cambios del Software Apple se acompañen de una licencia propia, en cuyo caso serán de aplicación las condiciones de la misma.

C. Los derechos de titularidad y de propiedad intelectual de cualquiera de los contenidos que se muestran en el Software Apple o a los que se accede a través de este pertenecen a los propietarios del contenido correspondiente. Dicho contenido puede estar protegido por las leyes y los tratados vigentes en materia de propiedad intelectual y de copyright y quedan sujetos a las condiciones de uso de la tercera parte suministradora del contenido. A menos que se establezca lo contrario en el presente documento, esta Licencia no te concede ningún derecho para el uso de dicho contenido ni garantiza que el contenido siga estando disponible para su utilización. Tienes terminantemente prohibido volver a publicar, retransmitir o reproducir las imágenes a las que accedas a través de News o Mapas como archivo independiente.

2. Usos permitidos y restricciones de la Licencia.
A. Licencia de Software Apple preinstalada y de una sola copia. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y a menos que hayas obtenido el Software Apple en Mac App Store, a través de una descarga automática o bajo una licencia por volumen, mantenimiento u otro tipo de acuerdo escrito firmado por Apple, se te concede una licencia limitada no exclusiva para instalar, utilizar y ejecutar una (1) copia del Software Apple en un único ordenador de marca Apple al mismo tiempo. Por ejemplo, estos términos y condiciones de licencia de una sola copia se aplicarán a tu caso si has adquirido hardware de marca Apple con el Software Apple preinstalado.

B. Licencia de Mac App Store. Si has obtenido una licencia para el Software Apple de Mac App Store o a través de una descarga automática, de acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y según lo permitido por las Normas de uso de los Servicios de Contenido establecidas en los Términos y Condiciones de los Servicios de Contenido Multimedia de Apple (https://www.apple.com/es/legal/internet-services/itunes/es/terms.html) («Normas de uso»), se te concede una licencia limitada, intransferible y no exclusiva:

(i) para descargar, instalar, utilizar y ejecutar para uso personal y no comercial, una (1) copia del Software Apple directamente en cada ordenador de la marca Apple que ejecute macOS Sonoma, macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave o macOS High Sierra («Ordenador Mac») que poseas o controles;

(ii) si actúas en calidad de empresa comercial o institución educativa, para descargar, instalar, utilizar y ejecutar una (1) copia del Software Apple para que la utilice: (a) una sola persona en cualquier Ordenador Mac que poseas o gestiones, o (b) varias personas en un único Ordenador Mac compartido que poseas o gestiones. Por ejemplo, un solo empleado puede utilizar el Software Apple tanto en su Ordenador Mac de sobremesa como en su ordenador portátil, o varios estudiantes pueden utilizar en serie el Software Apple en un solo ordenador Mac ubicado en un centro de recursos o en una biblioteca.

(iii) y para instalar, utilizar y ejecutar hasta dos (2) copias o instancias adicionales del Software Apple, o cualquier software anterior al sistema operativo macOS, OS X o una versión posterior del Software Apple, dentro de entornos de sistemas operativos virtuales en cada ordenador de la marca Apple que poseas o controles, y que ya esté ejecutando el Software Apple, a efectos de: (a) desarrollo de software; (b) comprobación del software durante su desarrollo; (c) utilización de macOS Server; o (d) usos personales y no comerciales.

Salvo en los casos expresamente permitidos en la sección 3, el derecho establecido en la sección 2B(iii) anterior no te permite utilizar copias o instancias virtualizadas del Software Apple en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido, retransmisión o similares. Salvo en los casos expresamente permitidos en la presente sección 2B, no puedes utilizar el Software Apple para ejecutar sistemas operativos Apple, incluidos iOS, iPadOS, watchOS o tvOS, en entornos de sistema operativo virtual en Ordenador(es) Mac.

C. Licencia por volumen o mantenimiento. Si has obtenido el Software Apple según un programa de licencias por volumen o mantenimiento de Apple, los términos y condiciones de tu licencia por volumen o mantenimiento determinarán el número de copias del Software Apple que tienes permiso para descargar, instalar, utilizar y ejecutar en ordenadores de marca Apple que poseas o gestiones. Excepto en los casos convenidos por escrito por Apple, todos los demás términos y condiciones de esta Licencia deben aplicarse al uso del Software Apple obtenido bajo una licencia por volumen o mantenimiento.

D. Requisitos del sistema; Cuenta de Apple. Ten en cuenta que el Software Apple solo es compatible con hardware de marca Apple que cumple los requisitos del sistema especificados conforme a las indicaciones de Apple. Además, el uso y el acceso a determinadas funciones del Software Apple y de determinados Servicios (tal y como se definen en la sección 6) puede exigir que solicites una única combinación de nombre de usuario y contraseña, que recibe el nombre de Cuenta de Apple.

E. Tipos de letra. En conformidad con los términos y condiciones de esta Licencia, tienes autorización para utilizar los tipos de letra incluidos con el Software Apple para visualizar e imprimir los contenidos durante la ejecución del Software Apple; no obstante, solo se permitirá la inserción de tipos de letra en el contenido si las restricciones de inserción de la tipografía en cuestión lo permiten. Pueden consultarse dichas restricciones en el panel de información del tipo de letra de la aplicación Catálogo Tipográfico (en el menú «Mostrar información del tipo de letra» del menú Previsualización).

F. Voces; Live Captions. Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, puedes: (i) utilizar las voces del sistema incluidas en el Software Apple («Voces del sistema») (1) mientras se ejecuta el Software Apple y (2) para crear contenido y proyectos originales propios para uso personal y no comercial; (ii) usar los Live Captions generados automáticamente en el dispositivo por el Software Apple («Live Captions»), ya sean generados durante una llamada de FaceTime o de otro modo, solo para uso personal y no comercial; y (iii) usar la función Voz personal para crear una voz en el dispositivo que suene como tú («Voz personal») usando tu propia voz personal para tu uso personal y no comercial. Ninguna otra creación o uso de las voces del sistema, Live Captions o Voz personal se permite con esta Licencia, lo que incluye, entre otros, el uso, la reproducción, la visualización, la interpretación, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de las voces del sistema, Live Captions o Voz personal en un contexto lucrativo, sin fines de lucro, de uso compartido público o comercial.

G. Características y soporte de la app Fotos. Puede que la aplicación Fotos del Software Apple («app Fotos») no sea compatible con algunos formatos de vídeo e imagen. El uso de algunas funciones de la app Fotos dependerá de las funciones de tu cámara. La sincronización de fotografías con la app Fotos y cualquier servicio de Apple o terceros podría provocar la pérdida de datos. Los gráficos, la música y los temas de pases de diapositivas incluidos en la app Fotos solo se pueden utilizar a modo personal y no comercial en pases de diapositivas que realices con ayuda de la app Fotos. No está permitido utilizar, extraer ni distribuir (comercialmente o de otra forma) de forma independiente ninguna fotografía, imagen, gráfico, ilustración, audio, vídeo o componentes similares («Materiales digitales») que incluya la app Fotos o que se suministren como parte de ella. Tampoco se pueden utilizar los Materiales digitales fuera del contexto del uso para el que se diseñaron como parte de la app Fotos.

H. Funciones de almacenamiento en caché del contenido.
1. En la medida en que Apple y/o sus filiales hagan que un determinado software o contenido esté disponible para su almacenamiento en caché (por ejemplo, el contenido aplicable de la Mac App Store) («Contenido adecuado de Apple»), algunas funciones del Software Apple (las «Funciones de almacenamiento en caché de contenido») podrían descargarse automáticamente y almacenar localmente en caché dicho Contenido adecuado de Apple en tu ordenador de marca Apple que utilice el Software Apple (a los efectos de la presente sección, a dicho ordenador de marca Apple se le denomina «Mac de almacenamiento en caché»). **Mediante el uso de las Funciones de almacenamiento en caché de contenido del Software Apple, aceptas que Apple pueda descargar y almacenar en caché dicho Contenido adecuado de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché.** Puedes desactivar las Funciones de almacenamiento en caché de contenido del Software Apple en cualquier momento accediendo al panel Compartir de Ajustes del Sistema de tu Mac de almacenamiento en caché.

2. Las Funciones de almacenamiento en caché de contenido del Software Apple son para su uso solo en un Mac de almacenamiento en caché que poseas o controles y exclusivamente con el fin de acelerar la entrega de dicho Contenido adecuado de Apple a los usuarios finales autorizados de tu hogar, empresa u organización. Asimismo, entiendes que dichos usuarios deberán autenticarse individualmente con Apple antes de recibir el Contenido adecuado de Apple y que la entrega de dicho contenido a través del uso de tu Mac de almacenamiento en caché no modificará las condiciones por las cuales tú o tus usuarios finales recibirán este Contenido adecuado de Apple.

3. Reconoces y aceptas que todo uso del Contenido adecuado de Apple está sujeto a los términos de licencia aplicables que rigen el tipo de Contenido adecuado de Apple que se está almacenando en caché. Estos términos podrían incluir, de forma no exhaustiva, los términos y condiciones de los Servicios de Contenido Multimedia de Apple, los términos y condiciones de iCloud, el contrato de instructor de iTunes U, el contrato de licencia de software de iTunes U y/o los términos de licencia aplicables que acompañen al software que se está descargando, a menos que la descarga incluyera su propio contrato de licencia independiente, en cuyo caso sería este el de aplicación. Puedes encontrar una lista de los acuerdos de licencia de software (SLA) de Apple aquí: https://www.apple.com/es/legal/sla/. Reconoces y aceptas que el uso de las Funciones de almacenamiento en caché de contenido y el almacenamiento del Contenido adecuado de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché no te transfiere ningún derecho más allá de los ya concedidos a través de las condiciones de licencia del Contenido adecuado de Apple aplicables, y que no constituyen ninguna concesión, exención u otro tipo de limitación de ningún derecho de Apple o de cualquier otro propietario de los derechos de autor del Contenido adecuado de Apple.

4. No tienes autorización para implementar el Mac de almacenamiento en caché con las Funciones de almacenamiento en caché de contenido activadas en una red que no poseas ni controles (o de la cual no tengas autorización legal con dichos fines) ni para permitir el acceso a dicho Contenido adecuado de Apple a usuarios finales ajenos a tu hogar, empresa u organización. Asimismo, te comprometes a utilizar las Funciones de almacenamiento en caché de contenido exclusivamente para tu propio uso personal y no comercial o para uso interno de tu empresa u organización y únicamente del modo expresamente permitido en el presente documento. No deberás proporcionar un

servicio a terceros que se integren con los servicios o la información proporcionados por las Funciones de almacenamiento en caché de contenido o los aprovechen o usen estas funciones de otro modo.

5. Al activar las Funciones de almacenamiento en caché de contenido del Software Apple, aceptas que Apple podrá almacenar, supervisar y asegurar el Contenido adecuado de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché y que podrá recopilar y usar información técnica acerca de tu Mac de almacenamiento en caché y de las redes relacionadas, incluidas (pero sin limitarse a ellas), identificadores de hardware y direcciones IP con dichos fines. Aceptas no desactivar, interrumpir, acceder sin autorización a, eludir o interferir de ningún otro modo con los mecanismos de verificación, almacenamiento o autenticación de Apple, la firma digital, la gestión de derechos digitales u otros mecanismos de seguridad implementados en o por el Software Apple, los servicios, el Contenido adecuado de Apple u otro software o tecnología de Apple, ni permitir que otras personas lo hagan.

6. Apple se reserva el derecho de dejar de hacer que el Contenido adecuado de Apple esté disponible para su almacenamiento en caché en tu Mac de almacenamiento en caché (por ejemplo, algún contenido que pudiera haber almacenado previamente en caché podría no estar disponible para su almacenamiento en caché posterior) y para quitar el Contenido adecuado de Apple de tus Mac de almacenamiento en caché en cualquier momento a su exclusiva discreción; y Apple no tendrá ninguna responsabilidad para contigo en tal caso. Comprendes que dicho almacenamiento en caché del Contenido adecuado de Apple podría no estar disponible en todos los países o regiones. Puedes eliminar el Contenido adecuado de Apple y desactivar las Funciones de almacenamiento en caché de contenido en cualquier momento.

I. Conexiones de escritorio remoto. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, cuando te conectes de forma remota desde otro ordenador o dispositivo electrónico (en adelante, «Dispositivo») a un ordenador de marca Apple que ejecute el Software Apple (a efectos de esta sección, un ordenador de marca Apple se denominará en adelante «Mac doméstico»), ya sea mediante la función de pantalla compartida o por cualquier otro medio:

> (i) solo un (1) Dispositivo podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar la sesión de escritorio gráfico del Software Apple que se está ejecutando y mostrando en el Mac doméstico; y
>
> (ii) un número razonable de Dispositivos podrá conectarse de forma remota al mismo tiempo con el único fin de observar simultáneamente la misma sesión de escritorio gráfico del Software Apple que se está ejecutando y mostrando en el Mac doméstico, siempre y cuando no controlen el Software Apple de ningún modo; pero
>
> (iii) solo un (1) Dispositivo de marca Apple podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar una sesión de escritorio gráfico independiente del Software Apple que sea distinta de la que se está ejecutando y mostrando en el Mac doméstico, y dicha conexión solo podrá realizarse mediante la función de pantalla compartida del Software Apple.

Salvo en los casos expresamente permitidos en esta sección 2I o en la sección 3, o salvo que Apple autorice lo contrario, te comprometes a no utilizar el Software Apple, ni ninguna de sus funciones, en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido o similares, tanto si dichos servicios se proporcionan dentro de tu empresa como a terceros.

J. Otras restricciones de uso. Los derechos que se establecen en esta Licencia no te permiten instalar, utilizar ni ejecutar el Software Apple en ningún ordenador que no sea de marca Apple, y te comprometes a no hacerlo ni permitírselo a otras personas. Asimismo, te comprometes a no eliminar, ocultar ni alterar la información relativa a la propiedad (incluida la relativa a derechos de autor y copyright) contenida o añadida en el Software Apple. Salvo que las condiciones de esta Licencia permitan otra cosa o que Apple autorice lo contrario: (i) solo un usuario puede utilizar el Software Apple en cualquier momento, y (ii) no puedes hacer accesible el Software Apple a través de una red, donde varios ordenadores podrían ejecutarlo o utilizarlo a la vez. Salvo en los casos expresamente permitidos en la sección 3, no puedes alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir ni sublicenciar el Software Apple.

K. Copia de seguridad. Puedes hacer una copia del Software Apple (excepto del código ROM de arranque y cualquier otro firmware de Apple que esté integrado o incluido de otro modo en hardware de marca Apple) en formato legible por ordenador únicamente a efectos de copia de seguridad, siempre y cuando esta contenga toda la información relativa a derechos de autor y copyright, u otros datos relativos a la propiedad, contenida en el original. El código ROM de arranque y el firmware de Apple se proporcionan únicamente para su uso en hardware de marca Apple; no estás autorizado a copiar, modificar ni redistribuir, parcialmente o en su totalidad, el código ROM de arranque o el firmware

de Apple.

L. Migración del software existente. Si utilizas el Asistente de Configuración/Migración para transferir software de un ordenador Apple a otro ordenador Apple, recuerda que es posible que quede prohibido el uso continuado de la copia original del software una vez transferida una copia a otro ordenador, a menos que ya dispongas de una copia concedida bajo licencia de dicho software para ambos ordenadores. Se recomienda consultar los contratos de licencia de software pertinentes para obtener información acerca de los términos y condiciones aplicables. Es posible que cierto software o servicios de terceros no sean compatibles con este Software Apple y que la instalación de este Software Apple afecte a la disponibilidad y funcionalidad del software o servicios de terceros.

M. Código abierto. Algunos componentes del Software Apple, y los programas de código abierto de terceros incluidos en este, están o pueden estar disponibles en el sitio web Open Source de Apple: (https://www.opensource.apple.com/) (denominados «Open-Sourced Components», «Componentes de código abierto»). Estos Componentes de código abierto solo pueden modificarse o reemplazarse con las siguientes condiciones: (i) que se utilice el Software Apple modificado resultante, en lugar del Software Apple sin modificar, en ordenadores de marca Apple que poseas o gestiones, siempre y cuando cada uno de estos ordenadores Apple disponga de una copia con la debida licencia del Software Apple y, además, (ii) que cumplas con los términos de esta licencia y cualesquiera otros términos de licencia aplicables que rijan el uso de los componentes de código abierto. Apple no está obligado a proporcionar actualizaciones, mantenimiento, garantía, servicio técnico u otro tipo de soporte ni servicios para el Software Apple modificado resultante. Reconoces explícitamente que si el fallo o daño ocurrido en el hardware Apple es resultado de la modificación de los componentes de código abierto o del Software Apple, dicho fallo o daño está excluido de los términos de la garantía del hardware Apple.

N. Prohibición de ingeniería inversa. No podrás —y te comprometes a no hacerlo ni permitírselo a otras personas— copiar (salvo en los casos expresamente permitidos en esta Licencia o en las Normas de uso si son aplicables a tu caso), descompilar, invertir, desensamblar, intentar obtener el código fuente, descifrar, modificar o crear productos derivados del Software Apple o de cualquier servicio proporcionado por el Software Apple o por cualquiera de sus componentes (excepto en la medida en que la legislación aplicable prohíba cualquiera de las restricciones anteriores o en la medida en que lo permitan las condiciones de licencia de Componentes de código abierto que podrían incluirse con el Software Apple).

O. Cumplimiento de la legislación. Te comprometes a utilizar el Software Apple y los Servicios (tal como se definen en la sección 6 de este documento) en conformidad con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales del país o región en la que residas o en la que te descargues y utilices el Software Apple y los Servicios. Las funciones del Software Apple y los Servicios pueden no estar disponibles en todos los idiomas o regiones, y algunas de ellas pueden variar de una región a otra. Para utilizar algunas de las funciones del Software Apple y los Servicios se requiere una conexión a internet.

P. Software de terceros. Como parte del paquete del Software Apple, Apple ha proporcionado, y puede proporcionar en forma de actualización, ampliación o complemento del Software Apple, acceso a cierto software o servicios de terceros para comodidad del usuario. En la medida en que el Software Apple contiene o proporciona acceso a software o servicios de terceros, Apple no tiene obligación explícita ni implícita de ofrecer ningún soporte técnico o de otro tipo para dicho software o dichos servicios. Contacta con la entidad distribuidora o fabricante de software adecuada, o bien con la entidad proveedora del servicio pertinente, para obtener soporte técnico y servicio al cliente en relación con el software, los servicios y los productos de dicho distribuidor o proveedor.

Q. Cambios del Software Apple. El Software Apple comprobará periódicamente con Apple si hay Cambios del Software Apple. Si encuentra alguno, puede que el cambio se descargue e instale automáticamente en el ordenador y, si procede, en tus dispositivos periféricos. **Al utilizar el Software Apple, aceptas que Apple pueda descargar e instalar Cambios del Software Apple de forma automática en el ordenador y en tus dispositivos periféricos.** Puedes desactivar las actualizaciones automáticas del sistema operativo y las respuestas de seguridad rápidas en cualquier momento, cambiando los ajustes en Ajustes del Sistema > Actualización de Software > Avanzado.

R. Caracteres del sistema. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, puedes utilizar los caracteres Memoji incluidos en o creados con el Software Apple («Caracteres del sistema»): (i) al ejecutar el Software Apple y (ii) para crear tu propio contenido original y proyectos para uso personal no comercial. No está permitido ningún otro uso de los Caracteres del sistema con arreglo a esta Licencia, incluidos a título enunciativo y no limitativo el uso, reproducción, muestra, rendimiento, grabación, publicación o redistribución de cualquiera de los Caracteres del sistema en un contexto con o sin ánimo de lucro, de difusión pública o comercial.

3. Arrendamiento para Servicios de Desarrollo Permitidos.
A. Arrendamiento. Puedes arrendar o subarrendar una versión del Software Apple bajo licencia válida en su totalidad a una persona u organización (cada una de las cuales, una «Parte Arrendataria»), siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

(i) el Software Apple arrendado debe utilizarse con el único fin de prestar Servicios de Desarrollo Permitidos y todas las Partes arrendatarias deberán revisar y aceptar los términos de la presente Licencia;

(ii) cada periodo de arrendamiento debe durar un mínimo de veinticuatro (24) horas consecutivas;

(iii) durante el periodo de arrendamiento, el Usuario Final Arrendatario debe disfrutar del uso y control únicos y exclusivos del Software Apple y del hardware de marca Apple en el que esté instalado, excepto que tú, como parte arrendadora del Software Apple (la «Parte Arrendadora»), puedas proporcionar asistencia administrativa para el Software Apple; y

(iv) antes de usar el Software Apple, el Usuario Final Arrendatario debe revisar y aceptar los términos aplicables a cualquier software preinstalado en el Software Apple, incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, el software de desarrollo Xcode de Apple y cualquier otro software de Apple o de terceros.

A efectos de la presente sección 3: (A) Por Usuario Final Arrendatario se entiende una Parte Arrendataria que es la usuaria final y que, en última instancia, utiliza el Software Apple arrendado con el único fin de prestar Servicios de Desarrollo Permitidos; y (B) Servicios de Desarrollo Permitidos se refiere a los servicios de integración continua, incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, el desarrollo de software, la creación de software a partir de código fuente, la ejecución de pruebas automatizadas durante el proceso de desarrollo de software y la ejecución de cualquier herramienta de desarrollo necesaria para llevar a cabo dichas actividades. Cada Parte Arrendadora deberá proporcionar a Apple una notificación previa antes de realizar el arrendamiento o subarrendamiento del Software Apple según lo establecido en la presente Sección 3 mediante Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subarrendamiento. Una Parte Arrendataria puede sublicenciar el Software Apple de conformidad con lo dispuesto en la presente sección 3, siempre que dicha Parte Arrendataria cumpla con todos los términos de la mencionada sección. Una Parte Arrendataria que sublicencie el Software Apple (quien también será considerada Parte Arrendadora con arreglo a esta sección 3) debe ceder a su Parte Arrendataria, durante el periodo de arrendamiento, todo el uso y control únicos y exclusivos del Software Apple y del hardware de marca Apple en el que esté instalado.

C. Cumplimiento. Como Parte Arrendadora, será tu responsabilidad: (i) garantizar que todas las Partes arrendatarias cumplan los requisitos de la presente sección 3; (ii) garantizar que las Partes arrendatarias acepten los términos de licencia aplicables; y (iii) ayudar a Apple a asegurar su cumplimiento. Si una Parte Arrendataria infringe los términos de la presente Licencia o de cualquier otra licencia de Apple aplicable, sus derechos a usar el Software Apple perderán su vigencia de forma automática y aceptas dar por terminado el uso del Software Apple por parte de dicha Parte Arrendataria del Software Apple inmediatamente después de descubrir dicha infracción o de recibir una comunicación por escrito de Apple sobre dicha infracción.

D. Virtualización. Por cada copia del Software Apple sujeta a un arrendamiento según lo dispuesto en esta sección 3, una Parte Arrendadora o una Parte Arrendataria (una u otra, pero no ambas) puede instalar, utilizar o ejecutar copias o instancias adicionales del Software Apple en sistemas operativos virtuales con arreglo a la sección 2B(iii), teniendo en cuenta, sin embargo, que una Parte Arrendadora solo puede virtualizar una única instancia o copia del Software Apple como herramienta de aprovisionamiento con el objetivo de proporcionar a una Parte Arrendataria acceso al Software Apple y derecho a usarlo según lo estipulado en esta sección 3.

E. Configuración del sistema. Si eres Parte Arrendataria, reconoces que la Parte Arrendadora que te arrienda el Software Apple haya podido configurar dicho Software Apple previamente, incluida la selección de los ajustes de Análisis, servicios de localización y otras funciones relacionadas con la seguridad, la privacidad y la recopilación de datos. Reconoces y aceptas que Apple no es responsable de la configuración del Software Apple realizada por la Parte Arrendadora.

4. Transmisión.
A. Si has adquirido hardware de marca Apple con el Software Apple preinstalado o si has obtenido tu licencia de

Software Apple en Mac App Store o a través de una actualización de software, puedes transmitir tus derechos contenidos en esta Licencia sobre el Software Apple (en su formato original tal como fue proporcionado por Apple) de forma permanente y una sola vez, siempre y cuando: (i) transmitas el Software Apple junto con su hardware de marca Apple, (ii) transmitas la totalidad del Software Apple, incluidos todos los componentes y esta Licencia, (iii) no conserves ninguna copia, total o parcial, del Software Apple, incluidas las copias almacenadas en un ordenador o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento y, (iv) la otra parte lea y consienta aceptar los términos y condiciones de esta Licencia. A efectos de esta Licencia, si Apple proporciona una actualización del Software Apple (por ejemplo, de la versión 10.14 a la 10.14.1), dicha actualización se considerará parte del Software Apple y no podrá transmitirse por separado de la versión previa a la actualización del Software Apple.

B. No puedes transferir ningún Software Apple que haya sido modificado o reemplazado en virtud de la sección 2M anterior. Todos los componentes del Software Apple han sido facilitados como parte de una unidad y, por tanto, no deberán ser separados de dicha unidad ni distribuidos como aplicaciones independientes. Es posible que el Software Apple suministrado con un determinado producto de hardware Apple no pueda ejecutarse en otros modelos de hardware Apple.

C. Cualquier copia del Software Apple que Apple facilite para fines promocionales, de evaluación, diagnóstico o restauración solo podrá utilizarse para dichos fines y no podrá revenderse ni transmitirse.

D. Apple puede asignar la totalidad o cualquier parte de esta Licencia, o cualquier derecho u obligación derivado del presente documento, a cualquier filial o subsidiaria de Apple en cualquier momento y sin previo aviso.

5. Consentimiento para la utilización de datos. Ciertas funciones, como Análisis, los servicios de localización, Siri, Dictado y Spotlight podrían requerir información de tu equipo para proporcionar sus respectivas funciones. Cuando actives o utilices estas funciones, se proporcionará información detallada referente a los datos enviados a Apple y cómo se utilizarán dichos datos. Encontrarás más información en https://www.apple.com/es/privacy/. En todo momento, el tratamiento de tus datos personales se ajustará a la política de privacidad de Apple, que se incorpora como referencia a esta Licencia y que puede visualizarse en https://www.apple.com/es/legal/privacy/.

6. Software de Apple, Servicios y materiales de terceros.
A. General. El Software Apple puede permitir el acceso a las tiendas iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapas y News de Apple en Internet, así como a otros servicios y sitios web de Apple y de otras empresas (colectiva e individualmente, los «Servicios»). Para poder utilizar estos Servicios, se requiere acceso a internet. Asimismo, el uso de ciertos Servicios puede requerir una Cuenta de Apple y la aceptación de otras condiciones, así como estar sujeto al pago de tarifas adicionales. La utilización de este software junto con una Cuenta de Apple u otros Servicios de Apple se interpretará como un hecho inequívoco de tu aceptación de las condiciones aplicables, como los términos y condiciones más recientes de los Servicios Multimedia de Apple en el país o región desde donde accedes a dichos Servicios, a las que puedes acceder desde https://www.apple.com/es/legal/internet-services/itunes/es/terms.html.

B. Al inscribirte en iCloud, es posible acceder directamente desde el Software Apple a determinadas funciones de iCloud, como «iCloud Drive», «Álbumes compartidos» y "Buscar". Comprendes y aceptas que el uso de iCloud y de estas prestaciones está sujeto a las condiciones más recientes del servicio iCloud, a los que puedes acceder desde https://www.apple.com/es/legal/internet-services/icloud/es/terms.html.

C. Contenido de la app News. El uso que hagas del contenido al que accedas a través de la aplicación News será exclusivamente de carácter personal y no comercial, no te transfiere derecho de propiedad alguno sobre el contenido y excluye de manera explícita, no limitativa, todo derecho de uso comercial o promocional de dicho contenido.

D. Mapas. El servicio de mapas y las funciones del Software Apple («Mapas»), que incluyen la cobertura de datos de mapa, podrían variar de una región a otra. Cuando activas o utilizas Mapas, se proporcionan detalles que indican qué información se envía a Apple y cómo se utilizará esta información. Comprendes y aceptas que el uso de Mapas está sujeto a los términos y condiciones más recientes del servicio de Mapas, a las que puedes acceder desde la barra lateral de la aplicación Mapas.

E. Reconoces que, al utilizar cualquier Software y Servicio de Apple, podrás encontrar contenido que podría ser considerado ofensivo, indecente o censurable, y en el que podría, o no, identificarse la existencia de lenguaje explícito, y que los resultados de las búsquedas o la visualización de una URL concreta pueden generar automática e involuntariamente enlaces o referencias a material censurable. A pesar de ello, consientes utilizar el Software y los

Servicios de Apple por tu propia cuenta y riesgo, y aceptas que Apple, sus filiales, agentes, altos cargos o licenciantes no serán responsables ante ti del contenido que pueda considerarse ofensivo, indecente o censurable.

F. Es posible que el Software Apple o determinados Servicios muestren, incluyan o pongan a tu disposición contenidos, datos, información, aplicaciones o materiales de terceros (en adelante, «Materiales de terceros») o proporcionen enlaces a sitios web de terceros. Al utilizar el Software y los Servicios de Apple, reconoces y aceptas que Apple no es responsable de examinar o evaluar el contenido, la exactitud, la integridad, la vigencia, la validez, el cumplimiento de los derechos de autor, la legalidad, la decencia, la calidad o cualquier otro aspecto de dichos sitios web o Materiales de terceros. Apple, sus representantes, subsidiarios y filiales no garantizan, respaldan, asumen ni se responsabilizan, ni ante ti ni ante ninguna otra persona, de ninguno de los Servicios de terceras partes, Materiales de terceros o sitios web de terceras partes, ni de ningún otro material, producto o servicio de terceros. Los Materiales de terceros y los enlaces a otros sitios web se proporcionan exclusivamente para tu comodidad.

G. Ni Apple ni ninguno de sus proveedores de contenido garantizan la disponibilidad, la exactitud, la integridad, la fiabilidad o la puntualidad de la información bursátil, de los datos de localización, de la información de salud o de cualquier otro tipo de datos que muestran el Software y los Servicios de Apple. Los datos financieros que se muestran en el Software y los Servicios de Apple están destinados a fines exclusivamente informativos, por lo que no deben considerarse una base fiable para realizar inversiones. Antes de realizar cualquier tipo de transacción de valores basándose en la información obtenida a través del Software y los Servicios de Apple, se recomienda consultar a una figura profesional que esté legalmente capacitada para ofrecer asesoramiento financiero en tu país o región. Debes evaluar los resultados generados por la inteligencia artificial para determinar la precisión y adecuación a tu caso práctico, incluido el uso de revisión humana, de ser apropiado, antes de usar o compartir los resultados del Software y los Servicios de Apple. Los datos de ubicación facilitados por cualquier Software y Servicio de Apple, incluido el servicio Mapas de Apple, se proporcionan únicamente con fines básicos de navegación y/o planificación, por lo que no deben considerarse como una fuente de información fiable en aquellas situaciones en las que se requiera información de ubicación precisa o en las que la obtención de información errónea, inexacta, diferida o incompleta pueda ocasionar muertes, lesiones personales graves o serios daños a la propiedad o al medio ambiente. Aceptas que los resultados que recibas del servicio Mapas podrían diferir de las condiciones actuales de la carretera o el terreno debido a factores que podrían afectar a la precisión de los datos de Mapas, como, sin limitarse a ellos, las condiciones meteorológicas, de la carretera y del tráfico, así como acontecimientos geopolíticos. Por tu seguridad, presta siempre atención a las señales de la carretera y a las condiciones actuales de la misma. Sigue prácticas de conducción seguras, cumple las normativas de tráfico y ten en cuenta que las indicaciones de las rutas en bicicleta y a pie pueden no incluir vías especiales diferenciadas.

H. En la medida en que transmitas contenidos mediante el uso del Software y los Servicios de Apple, declaras que posees todos los derechos sobre dichos contenidos, o que tienes autorización o capacidad legal para transmitirlos, y que dichos contenidos no infringen ninguna de las condiciones aplicables al Software y los Servicios de Apple. Reconoces que el Software y los Servicios de Apple incluyen contenido, información y material de carácter privado que son propiedad de Apple, del propietario del sitio o sus licenciantes, y están protegidos por la legislación aplicable sobre propiedad intelectual y por otras leyes, incluidas a título enunciativo y no limitativo, las leyes sobre derechos de autor. Te comprometes a no usar dicho contenido, información o material de carácter privado en modo alguno, salvo para el uso permitido del Software y los Servicios de Apple, ni de un modo contrario a las condiciones de esta Licencia o que infrinja cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros o de Apple. Ninguna parte del Software y los Servicios de Apple podrá ser reproducida en forma o modo alguno. Te obligas a no modificar, ceder en alquiler, arrendamiento o préstamo, vender, distribuir o crear trabajos derivados del Software y los Servicios de Apple en modo alguno, y no explotarás el Software y los Servicios de Apple de ningún modo no autorizado (por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, utilizando el Software y los Servicios de Apple para transmitir virus informáticos, gusanos, troyanos u otro software malicioso, o bien sobrepasando o sobrecargando la capacidad de la red). Además, te comprometes a no utilizar el Software y los Servicios de Apple en forma alguna que puedas enviar spam, cometer fraude, hostigar, abusar, acechar, amenazar, difamar o bien infringir o vulnerar de otro modo los derechos de cualquier otra parte, y que Apple no será responsable de ningún modo de tal utilización por tu parte ni del hostigamiento, abuso, acecho, amenaza o difamación, así como tampoco de los mensajes o transmisiones ofensivos, indebidos o ilegales que puedas recibir como resultado del uso del Software y los Servicios de Apple.

I. Puede que determinado Software de Apple, Servicios de Apple o Materiales de terceros no esté disponible en todos los idiomas ni en todos los países o regiones. Apple no formula declaración alguna relativa a la adecuación o disponibilidad de dicho Software o Servicios de Apple y Materiales de terceros en una zona en particular. En la medida en que decidas usar o acceder al Software y los Servicios de Apple o a los Materiales de terceros, lo harás por tu propia iniciativa y asumirás la responsabilidad del cumplimiento de cualesquiera leyes aplicables, incluyendo a título

enunciativo y no limitativo, las leyes locales aplicables y las leyes sobre privacidad y recopilación de datos. Apple y sus licenciantes se reservan el derecho de cambiar, suspender, eliminar o desactivar el acceso a cualquier Software y Servicios de Apple en cualquier momento y sin previo aviso. Apple no será en ningún caso responsable de la eliminación o desactivación del acceso a dicho Software y Servicios de Apple. Apple puede asimismo imponer límites en el uso o acceso a determinado Software y Servicios de Apple, en cualquier circunstancia, sin previo aviso y declinando toda responsabilidad.

7. Terminación. Esta Licencia tendrá vigencia hasta que termine su validez. Los derechos que te confiere esta Licencia vencerán o perderán su vigencia de forma automática sin el previo aviso de Apple si incumples cualquiera de las condiciones de la presente Licencia. Cuando esta deje de estar en vigor, deberás cesar el uso del Software Apple y destruir todas las copias, totales o parciales, de dicho software. Las secciones 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 de la presente Licencia sobrevivirán a la expiración de la Licencia.

8. Exclusión de garantías.
A. Si consumes de manera particular (eres una persona que utiliza el Software Apple fuera de su oficio, negocio o profesión), es posible que dispongas de derechos legales en tu país de residencia que puedan impedir que las siguientes limitaciones te sean aplicables, en cuyo caso no serán de aplicación para ti. Para obtener más información acerca de tus derechos, no dudes en ponerte en contacto con el organismo de atención al consumidor de tu zona. En el caso de los consumidores de Australia, nada de lo dispuesto en esta Licencia afecta a sus derechos legales en virtud de la Ley de defensa del consumidor de Australia (incluidas las garantías para el consumidor).

B. RECONOCES Y ACEPTAS DE FORMA EXPRESA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL USO DEL SOFTWARE APPLE Y DE LOS SERVICIOS QUE SE EJECUTAN O A LOS QUE SE OBTIENE ACCESO A TRAVÉS DEL SOFTWARE APPLE SE REALIZA A TU ENTERO RIESGO, Y QUE ASUMES TOTALMENTE EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y EL ESFUERZO.

C. HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY VIGENTE, EL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS SE SUMINISTRAN «TAL Y COMO SE PRESENTAN» Y «SEGÚN DISPONIBILIDAD», CON TODOS SUS POSIBLES DEFECTOS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y APPLE Y LOS LICENCIANTES DE APPLE (DENOMINADOS DE FORMA CONJUNTA «APPLE» A LOS EFECTOS DE LAS SECCIONES 8 Y 9) EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EXACTITUD, DISFRUTE Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, TODAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS.

D. APPLE NO GARANTIZA, SIN PERJUICIO DEL USO Y DISFRUTE QUE HAGAS DEL SOFTWARE APPLE Y DE LOS SERVICIOS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE APPLE O EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR DICHO SOFTWARE SATISFAGAN TUS NECESIDADES, QUE EL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS FUNCIONEN ININTERRUMPIDAMENTE O SIN ERRORES, QUE TODOS LOS SERVICIOS SIGAN ESTANDO DISPONIBLES, QUE LOS DEFECTOS DEL SOFTWARE APPLE O DE LOS SERVICIOS SERÁN CORREGIDOS NI QUE EL SOFTWARE APPLE O LOS SERVICIOS SEAN COMPATIBLES O FUNCIONEN CON CUALQUIER SOFTWARE, APLICACIÓN O SERVICIO DE TERCEROS. LA INSTALACIÓN DE ESTE SOFTWARE APPLE PUEDE AFECTAR A LA DISPONIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE, LAS APLICACIONES O LOS SERVICIOS DE TERCEROS, ASÍ COMO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE APPLE.

E. RECONOCES ADEMÁS QUE EL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS NO ESTÁN DESTINADOS NI SON ADECUADOS PARA SER UTILIZADOS EN SITUACIONES O ENTORNOS EN LOS QUE FALLOS, RETRASOS, ERRORES O IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE APPLE O LOS SERVICIOS PUDIERAN CONLLEVAR MUERTE, DAÑOS PERSONALES, LESIONES FÍSICAS GRAVES, O DAÑOS IMPORTANTES AL MEDIO AMBIENTE, INCLUYENDO CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, ACTIVIDADES DE PLANTAS NUCLEARES, NAVEGACIÓN AÉREA, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MÁQUINAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, INSTALACIONES HOSPITALARIAS O EQUIPOS ARMAMENTÍSTICOS.

F. NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO ESCRITO O VERBAL FACILITADOS POR APPLE O POR UNA PERSONA AUTORIZADA COMO REPRESENTANTE DE APPLE CONSTITUIRÁN GARANTÍA ALGUNA. EN EL SUPUESTO DE QUE EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS APPLE RESULTARAN SER DEFECTUOSOS, ASUMIRÁS EL COSTE ÍNTEGRO DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES Y CORRECCIONES NECESARIOS. HABIDA CUENTA DE QUE LA NORMATIVA VIGENTE NO PERMITE EN ALGUNOS PAÍSES LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS

IMPLÍCITAS O LIMITACIONES A LOS DERECHOS LEGALMENTE PREVISTOS DEL CONSUMIDOR, LA EXCLUSIÓN Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER DE APLICACIÓN EN TU CASO.

9. Limitación de responsabilidad. SALVO QUE EN LA PRESENTE LICENCIA SE INDIQUE LO CONTRARIO, NI APPLE NI SUS FILIALES, AGENTES O MANDANTES SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES APLICABLES, DE LAS LESIONES O DAÑOS PERSONALES, NI DE LOS DAÑOS ACCESORIOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, INCLUYENDO, SIN NINGÚN TIPO DE LÍMITES, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, POR EL DETERIORO O LA PÉRDIDA DE DATOS, LA INCAPACIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR DATOS O INFORMACIÓN (INCLUIDOS, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, LOS MATERIALES, TAREAS E INSTRUCCIONES DE CURSOS), POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, O BIEN POR CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, RESULTANTES O RELACIONADOS CON EL USO O EL MAL USO DEL SOFTWARE APPLE O DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER SOFTWARE, APLICACIÓN O SERVICIO DE TERCEROS QUE SE UTILICEN JUNTO CON EL SOFTWARE APPLE O LOS SERVICIOS, COMO QUIERA QUE HAYA SIDO CAUSADO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, U OTROS) E INCLUSO SI SE HA INFORMADO A APPLE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES, DEL LUCRO CESANTE O DAÑO EMERGENTE, DIRECTO O INDIRECTO, POR LO CUAL ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO SERTE APLICABLE. La responsabilidad total de Apple por daños y perjuicios (distintos de los exigidos por la ley vigente en los casos en los que los daños personales estén relacionados) no excederá, en ningún caso, la cantidad de doscientos cincuenta dólares estadounidenses (250 USD). Las limitaciones anteriormente mencionadas serán vigentes incluso si la citada reparación incumple su objetivo esencial. INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE SE ESTABLEZCA EN CUALQUIER OTRA CONDICIÓN DE ESTA LICENCIA, SI SE APLICA EL ACTA DE CONTRATO DE CONSUMIDORES DE JAPÓN, NO SE APLICARÁN LAS CONDICIONES QUE LIMITAN LA RESPONSABILIDAD DE APPLE POR DAÑOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O AGRAVIO COMETIDOS POR APPLE SI DICHOS ACTOS SE PRODUCEN POR UNA NEGLIGENCIA GRAVE O UNA MALA PRAXIS DELIBERADA DE APPLE.

10. Control de las exportaciones. No podrás utilizar, ni tampoco exportar o reexportar, el Software Apple, salvo en la forma permitida por la legislación de Estados Unidos y del país en el cual se obtuvo el Software Apple. En particular, pero sin estar limitado a ello, el Software Apple no podrá ser exportado o reexportado a: (a) ningún país que esté siendo objeto de embargo por parte de Estados Unidos; o (b) nadie que figure en la lista de ciudadanos especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o en la tabla de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos o cualquier otra lista de partes con restricciones. La utilización por tu parte del Software Apple se considerará un hecho inequívoco de tu manifestación y garantía de no residir en ninguno de tales países ni de figurar en ninguna de tales listas. Asimismo, te comprometes a no usar el Software Apple con ninguna finalidad prohibida por la legislación estadounidense, incluyendo, con carácter meramente enunciativo y no limitativo, el desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas.

11. La Administración como usuario final. El Software Apple y la documentación relacionada se consideran «Productos comerciales» según la definición de la condición incluida en la Sección 48 C.F.R. §2.101 del Código de Normas Federales de Estados Unidos, y constituyen «software informático para uso comercial» y «documentación de software informático para uso comercial», conforme a la definición de estas condiciones en las secciones 48 C.F.R. §12.212 y 48 C.F.R. §227.7202, según proceda. En virtud de las secciones 48 C.F.R. §12.212 y 48 C.F.R. §227.7202-1 a 227.7202-4 del mencionado Código, según proceda, el software informático para uso comercial y la documentación del software informático para uso comercial se distribuyen y conceden bajo licencia a los usuarios finales de la Administración de Estados Unidos únicamente a los efectos de: (a) Productos comerciales y (b) con los derechos concedidos a todos los demás usuarios de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en el presente contrato. Quedan reservados los derechos inéditos según lo dispuesto en las leyes de copyright de Estados Unidos.

12. Ley aplicable e independencia de las estipulaciones. Esta Licencia se regirá e interpretará según las leyes del estado de California, con la exclusión de sus principios de conflicto de derecho. La presente licencia no estará regida por la convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de productos, la aplicación de la cual se excluye expresamente. Si eres una persona afincada en el Reino Unido, esta Licencia se regirá por las leyes de la jurisdicción de tu lugar de residencia. Si, por cualquier razón, un tribunal competente declarara no exigible o ineficaz cualquier disposición de la presente Licencia o parte de la misma, el resto de la presente Licencia conservará plena vigencia y efecto.

13. Contrato íntegro; idioma. La presente Licencia constituye el acuerdo completo entre tú y Apple con respecto al

Software Apple y sustituye a todos los acuerdos anteriores o actuales relativos a su objeto. La presente Licencia únicamente podrá ser modificada mediante acuerdo escrito firmado por Apple. Las traducciones de esta Licencia se otorgan con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios locales y, en el caso de que surgiera algún conflicto entre la versión en lengua inglesa y cualquiera de las versiones en el resto de idiomas, prevalecerá siempre la primera, en la medida en que no se oponga a la legislación local de tu jurisdicción.

14. Reconocimiento de terceras partes.
A. Partes del Software Apple pueden usar o contener software de terceros y otros materiales sujetos a derechos de autor. Los créditos y condiciones de licencia, así como la exclusión de dichos materiales, están contenidos en la documentación electrónica del Software Apple, y el uso que hagas de dichos materiales estará regulado por las condiciones respectivas de cada licencia. El uso del servicio Google Safe Browsing está supeditado al cumplimiento de las condiciones de uso de Google (https://policies.google.com/terms?hl=es) y a la política de privacidad de Google (https://policies.google.com/privacy?hl=es).

B. Ciertas bibliotecas de software y otros programas de software de terceros incluidos en el Software Apple son software gratuito y licenciado según los términos de la Licencia Pública General (GPL) GNU o de la Licencia Pública General Menor para Bibliotecas (LGPL) GNU, según proceda. Previa solicitud por escrito a Apple, puedes obtener una copia completa legible en el ordenador del código fuente de dicho software gratuito de acuerdo con los términos de la GPL o la LGPL, según el caso, sin cargo alguno salvo los costes del soporte, el envío y la entrega en la dirección opensource@apple.com. El software GPL/LGPL se distribuye con el fin de que pueda ser de utilidad para los usuarios, pero no se ofrece NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. El Software Apple incluye una copia de la GPL y la LGPL.

C. Uso de MPEG-4. Este producto se ha concedido bajo licencia de acuerdo con MPEG-4 Systems Patent Portfolio License (licencia de cartera de sistemas MPEG-4 Systems) para la codificación de acuerdo con el estándar MPEG-4 Systems, excepto porque se precisan una licencia adicional y el pago de regalías para la codificación relacionada con (i) los datos almacenados o duplicados en soportes físicos por los que se paga en función de cada título de propiedad y/o (ii) los datos por los que se paga en función de cada título de propiedad y se transmiten al usuario final para que los almacene y/o los utilice. Dicha licencia adicional puede obtenerse de MPEG LA, LLC. Si deseas obtener más información, consulta https://www.mpegla.com.

Este producto ha sido concedido bajo licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (licencia de cartera de patentes MPEG-4 Visual) para el uso personal con fines no comerciales por parte de un consumidor para (i) la codificación de vídeo de acuerdo con el estándar MPEG-4 Visual («MPEG-4 Vídeo») y/o (ii) la descodificación de vídeo MPEG-4 que haya sido codificado por un consumidor que realice una actividad personal con fines no comerciales y/o se haya obtenido de un proveedor de vídeo al cual se le haya concedido una licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4. No se concederá licencia alguna para ningún otro uso, ni se interpretará de forma tácita ningún otro fin. Puede obtenerse más información, incluida la relacionada con la concesión de licencias y los usos promocionales, internos y comerciales, de MPEG LA, LLC. Consulta la página web https://www.mpegla.com (en inglés).

D. Aviso sobre H.264/AVC. En la medida en que el Software Apple contenga funcionalidad de codificación y/o descodificación AVC, el uso comercial de la tecnología H.264/AVC requerirá la concesión de una licencia adicional y se aplicará la siguiente disposición: POR LA PRESENTE SE CONCEDE A LOS CONSUMIDORES UNA LICENCIA DE USO DE LA FUNCIONALIDAD AVC DE ESTE PRODUCTO, ÚNICAMENTE CON FINES PERSONALES Y NO COMERCIALES, PARA: (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO ESTÁNDAR AVC («VÍDEO AVC»), Y/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O VÍDEO AVC QUE HAYA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA PARA SUMINISTRAR VÍDEO AVC. PARA OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON OTROS USOS Y CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS, CONSULTA LA PÁGINA WEB DE MPEG LA LLC. CONSULTA LA PÁGINA WEB HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Aviso acerca de AMR. Con respecto a la funcionalidad de codificación y descodificación Adaptive Multi-Rate («AMR») de este producto, no se concede licencia para la realización de llamadas de voz con teléfonos móviles ni para el uso de cualquier producto de telefonía incorporado en la arquitectura QuickTime para la plataforma Windows. En cuanto a la funcionalidad de codificación y descodificación AMR de este producto, no se concede licencia para su uso en infraestructuras de comunicaciones de telefonía móvil como las siguientes: estaciones base, controladores de estaciones base o controladores de redes de radio, centros de conmutación y entradas o salidas de la red pública conmutada.

F. Aviso acerca de la FAA. Los datos acerca de la situación aérea y el estado del sistema del espacio aéreo nacional norteamericano (en adelante referidos con el término colectivo de «Datos aéreos») mostrados a través del Software Apple son generados por la Federal Aviation Administration (FAA), el organismo de administración de la aviación de Estados Unidos. Te comprometes a no redistribuir los Datos aéreos sin el previo consentimiento por escrito de la FAA. Este organismo y Apple excluyen cualquier tipo de garantía, explícita o implícita (incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin concreto), relativa al uso y la exactitud de los Datos aéreos. Asimismo, convienes en que no recaerá ni en la FAA ni en Apple ninguna responsabilidad, ya sea colectiva o individual, en caso de pérdida, daño, reclamación, responsabilidad, gasto o sanción, así como en caso de daños indirectos, especiales, secundarios, fortuitos o resultantes derivados del uso de los Datos aéreos. El Software Apple no está patrocinado ni refrendado por la FAA. Este organismo no será considerado responsable por los posibles problemas técnicos o del sistema que puedan acontecer, por lo que aceptas no dirigirte a la FAA en caso de producirse este tipo de problemas o incidentes relacionados con el funcionamiento del tráfico aéreo.

G. Uso de los perfiles de color Adobe. Tienes autorización para utilizar el software de perfiles de color de Adobe incluido en el Software Apple de conformidad con lo dispuesto en la presente licencia, pero Adobe no tiene ninguna obligación de proporcionar soporte para los perfiles de color, incluyendo actualizaciones o futuras versiones de los perfiles u otros elementos. Además de lo dispuesto anteriormente en las secciones 8 y 9, EN NINGÚN CASO ADOBE SERÁ RESPONSABLE ANTE TI POR DAÑOS, DEMANDAS O COSTES DE NINGÚN TIPO. El software de perfiles de color Adobe distribuido con el Software Apple también puede descargarse del sitio web de Adobe en https://www.adobe.com/es/.

H. Contrato de licencia del usuario final de Gracenote®. Esta aplicación o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (denominado «Gracenote»). Este software de Gracenote (el «software Gracenote») permite que esta aplicación efectúe la identificación del disco y/o archivo y obtenga información sobre la música, incluyendo el nombre, artista, pista y título («datos Gracenote») de los servidores en línea o bases de datos incrustadas (denominados colectivamente «servidores Gracenote») y efectúe otras funciones. Puedes usar los datos Gracenote solo mediante las funciones para el Usuario final de esta aplicación o dispositivo.

Aceptas que utilizarás los datos, el software y los servidores Gracenote solo para uso personal y no comercial. Aceptas no asignar, copiar, transferir ni transmitir el software ni los datos Gracenote a terceros. ACEPTAS NO USAR NI EXPLOTAR DATOS, EL SOFTWARE NI LOS SERVIDORES GRACENOTE, EXCEPTO SEGÚN SE PERMITE EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO.

Aceptas que tu licencia no exclusiva para usar los datos, el software y los servidores Gracenote terminará si infringes estas restricciones. Si tu licencia termina, aceptas cesar todo uso de los datos, el software y los servidores Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los datos, el software y los servidores Gracenote, incluyendo todos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia Gracenote asumirá responsabilidad alguna de pagarte por la información que entregues. Aceptas que Gracenote, Inc. puede hacer valer sus derechos según este Acuerdo contra ti directamente en su propio nombre.

El servicio Gracenote usa un identificador exclusivo para registrar consultas con fines estadísticos. El objetivo del identificador numérico asignado al azar es permitir que el servicio Gracenote cuente las consultas sin saber nada sobre quién eres. Si deseas más información, consulta el sitio Web, donde encontrarás la Política de privacidad de Gracenote para el servicio Gracenote.

Recibirás licencia para el software Gracenote y cada elemento de los datos Gracenote «TAL CUAL». Gracenote no manifiesta ni emite garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud de los datos de Gracenote contenidos en los servidores Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar los datos de los servidores Gracenote o a cambiar las categorías de datos por cualquier motivo que considere suficiente. No hay garantía de que el software o los servidores Gracenote estén libres de errores o que el funcionamiento del software o los servidores Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no está obligado a proporcionar categorías o tipos de datos nuevos mejorados o adicionales que Gracenote pueda decidir proporcionar en el futuro, y tiene la libertad de poner término a sus servicios en cualquier momento. GRACENOTE INVALIDA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, TÍTULO E INCUMPLIMIENTO. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN POR EL USO DEL SOFTWARE O DE CUALQUIER SERVIDOR GRACENOTE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS.

15. Restricciones del servicio de búsqueda Yahoo. Se concede una licencia de uso del servicio de búsqueda Yahoo disponible a través de Safari únicamente en los siguientes países y regiones: Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China continental, Hong Kong, Taiwán, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Caimán, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Santa Lucía, San Vicente, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela.

EA1885
11/07/2024

Términos y condiciones de Apple Pay y Cartera

Estos términos y condiciones de Apple Pay y la app Cartera (las «Condiciones de Apple Pay y Cartera») son un complemento del Contrato de licencia del Software Apple de macOS (la «Licencia»); el uso de la función Apple Pay («Apple Pay») y la app Cartera de Apple («Cartera»), que se considerará como «Servicio» bajo la Licencia, se rige tanto por los términos de la Licencia como por estas Condiciones de Apple Pay y Cartera. Los términos con mayúscula inicial que se utilizan en estas Condiciones de Apple Pay y Cartera tienen el significado establecido en la Licencia. La aceptación de estas Condiciones de Apple Pay y Cartera constituye tu aceptación de los respectivos Términos de Apple Pay y Cartera en todos tus dispositivos Apple compatibles con Apple Pay y Cartera.

Apple Pay y el soporte de tus Tarjetas Apple Pay (tal y como se define a continuación) en Cartera de Apple («Cartera») los proporciona Apple Payments Services LLC («Apple Payments Services») en Estados Unidos y, en el resto del mundo, otras filiales de Apple. Por lo demás, Apple y otras filiales de Apple proporcionan Cartera. Apple, Apple Payments Services y las respectivas filiales de Apple son parte de estas Condiciones de Apple Pay con respecto a los Servicios que proporcionan.

1. Descripción

Apple Pay

Apple Pay te permite realizar pagos sin contacto mediante tarjetas de crédito, de débito y prepago, así como servicios de terceros para pagar a plazos dentro de sitios web seleccionados. Puede que Apple Pay y algunas características de Apple Pay solo estén disponibles en determinadas regiones, con determinadas entidades emisoras de tarjetas, redes de pago, comercios y otras terceras partes.

Cartera

Cartera te permite almacenar representaciones virutales de tarjetas de crédito, débtito y prepago para su uso con Apple Pay (en conjunto, «Tarjetas admitidas»). Es posible que las Tarjetas admitidas solo estén disponibles en determinadas regiones y con determinados socios. Además las Tarjetas admitidas pueden cambiar de vez en cuando.

2. Idoneidad

Para configurar y utilizar Apple Pay y la app Cartera es necesario que dispongas de (i) un Ordenador Mac compatible con una versión del sistema operativo compatible con los Servicios (se recomienda y, a veces, se requiere disponer de la versión más reciente), (ii) una Cuenta de Apple asociado con una cuenta de iCloud que esté en consonancia con Apple y (iii) acceso a Internet o a datos móviles (podrían aplicarse tasas). Con sujeción a ciertas excepciones, las Tarjetas admitidas solo están disponibles para personas mayores de 13 años y podrían estar sujetas a otras restricciones relacionadas con la edad impuestas por iCloud o la entidad emisora, comerciante o tercero correspondiente.

3. Uso de los servicios

Apple Pay se ha diseñado exclusivamente para el uso personal y solo te permite añadir tus propias Tarjetas admitidas.

Si te dispones a añadir una tarjeta corporativa admitida, se asumirá que lo haces con la autorización de tu empresa y que dispones de la autorización para vincular a la empresa a estas Condiciones de Apple Pay y Cartera y a todas las transacciones que se vean afectadas por el uso de Apple Pay y la app Cartera.

Aceptas no utilizar Apple Pay con fines ilegales o fraudulentos, ni con otros fines prohibidos por la Licencia y estas Condiciones de Apple Pay. También te comprometes a utilizar Apple Pay de conformidad con la legislación y la normativa aplicables. Aceptas no interrumpir ni interferir en Apple Pay (incluido el acceso al Servicio a través de cualquier medio automatizado) ni en ninguno de los servidores o redes conectados al Servicio, ni en ninguna de las políticas, requisitos o normativas de las redes conectadas al Servicio (incluido el acceso no autorizado a datos o tráfico de estas, su uso o supervisión).

Puedes usar Apple Pay en tu Ordenador Mac compatible para iniciar pagos en sitios web. Puedes completar la compra autorizando la transacción con un Mac con Touch ID o contraseña, un iPhone compatible o un Apple Watch compatible. Si completas la compra en el Ordenador Mac, debes tener una tarjeta compatible asociada a una cuenta de iCloud activa. Si completas la compra con el iPhone o el Apple Watch (en conjunto, los «Dispositivos compatibles»), debes iniciar sesión con la misma Cuenta de Apple que en tu Ordenador Mac.

Cuando utilices Apple Pay en un navegador web de escritorio que no sea Safari, debes tener una Tarjeta compatible que se haya aprovisionado para un iPhone o iPad compatible. Además de las condiciones mencionadas en las presentes Condiciones de Apple Pay, el uso que hagas de Apple Pay para iniciar pagos desde sitios web está sujeto a las Condiciones de Apple Pay y Cartera aplicables a tus Dispositivos compatibles, cuyas condiciones se añaden en el presente documento como referencia y a las que se puede acceder desde Ajustes > General > Información > Aviso legal > Licencia en tu iPhone, o desde Información > Aviso legal > Licencia en la aplicación Reloj de un iPhone enlazado. Los Dispositivos compatibles pueden variar en cualquier momento.

4. Relación de Apple con usted

Solo a efectos de esta Sección 3, «Apple» se refiere, en conjunto, a Apple Inc., Apple Payments Services LLC y a las respectivas filiales de Apple. El uso que hagas de Apple Pay se regulará mediante estas Condiciones de Apple Pay y Cartera, así como mediante las condiciones incluidas en el acuerdo establecido con la entidad emisora de la tarjeta, el comercio u otras terceras partes responsables de tu Tarjeta admitida.

Apple no es una institución financiera. Apple no emite ni presta servicio a las Tarjetas admitidas, y Apple no procesa pagos ni tiene ningún otro control sobre pagos, devoluciones, reembolsos, recompensas, valor, descuentos, pedidos, realización de pedidos u otra actividad comercial que pueda derivarse del uso de Apple Pay o la app Cartera.

Los pagos a plazos realizados con Apple Pay reciben asistencia de socios externos y son gestionados por estos. Si decides pagar a plazos o comprar y pagar más tarde a un tercero utilizando Apple Pay, estás realizando un contrato con dicho tercero y las determinaciones de idoneidad y reembolso de tu obligación de compra se rigen por las condiciones de servicio de dicho tercero, que se te presentan durante el pago. Apple no es parte de ningún acuerdo entre tú y dicho tercero, y renuncia expresamente a toda responsabilidad con respecto a dichos servicios y acuerdos de pago a plazos.

Las condiciones del contrato de la tarjeta de crédito que hayas firmado con el emisor de dicha tarjeta seguirán siendo aplicables a las Tarjetas admitidas y a su uso en relación con Apple Pay. Del mismo modo, la compra de productos o servicios con la función Apple Pay estará sujeta a los términos y condiciones del comercio.

Ninguna de las disposiciones de la Licencia o de estas Condiciones de Apple Pay y Cartera modifica las condiciones de cualquier contrato de tarjeta de crédito o comercial ni cualesquiera otros términos y condiciones aplicables al uso de las funciones de Apple Pay, y tu uso de la correspondiente función de Apple Pay y la representación disponible en tu Ordenador Mac compatible seguirá estando regido por dichas condiciones.

Aceptas que Apple no es una parte de tus contratos de tarjeta de crédito con un banco o comercio ni es la responsable de (a) el contenido, la precisión o la disponibilidad de cualquier Tarjeta admitida, actividad comercial, transacción, compra, pedido, cumplimiento de pedidos o recibo que tenga lugar durante el uso de Apple Pay o la app Cartera; (b) la emisión de crédito o la evaluación de la idoneidad para recibir crédito; (c) actividades de entidades emisoras, comercios o cualquier otro tercero en relación con el uso de Apple Pay o la app Cartera; (d) decisiones tomadas por un emisor, comerciante o cualquier otro tercero en relación con una Tarjeta admitida; (e) la acumulación o el canje de puntos o valor acumulado en relación con tus Tarjetas admitidas; ni (f) la provisión de fondos o recarga de

Tarjetas admitidas de prepago. En el caso de que surgiera algún conflicto o cuestión relacionados con las Tarjetas admitidas o la actividad comercial asociada, ponte en contacto con el emisor o el comercio correspondiente. Si tienes preguntas sobre Apple Pay o la app Cartera, ponte en contacto con (800) APL-CARE (800-275-2273).

5. Privacidad

Si utilizas Apple Pay para iniciar una transacción de pago que se completará en un Dispositivo compatible, Apple Pay transferirá la información de pago de forma encriptada entre el Ordenador Mac y el Dispositivo compatible para que se complete dicha transacción. Al utilizar Apple Pay para realizar transacciones de pago en un MacBook Pro con Touch ID integrado, la información de pago se proporcionará en un formato encriptado al sitio web como parte de la transacción. Cuando se añade una tarjeta a Apple Pay en un MacBook Pro con Touch ID integrado, la información acerca del dispositivo, por ejemplo, si están activados o no determinados ajustes del dispositivo o cuáles son los patrones de uso del dispositivo (como el porcentaje de tiempo que el dispositivo está en movimiento o el número aproximado de llamadas a la semana), se enviará a Apple para determinar su idoneidad y evitar actividades fraudulentas. Encontrarás información detallada sobre la información personal que se recopila y cómo se utiliza o comparte en relación con el uso de Apple Pay, o bien en los avisos de privacidad correspondientes al servicio en cuestión, incluido el apartado «Acerca de Apple Pay y la privacidad», al cual se puede acceder, o bien desde el dispositivo iOS u Ordenador Mac o en la aplicación Reloj de un dispositivo iOS enlazado, o bien en la página https://www.apple.com/es/legal/privacy. Al utilizar Apple Pay y la app Cartera, aceptas y consientes la transmisión, obtención, mantenimiento, procesamiento y utilización de esta información por parte de Apple, sus afiliados y agentes, con el fin de proporcionar estos Servicios.

6. Seguridad

Apple Pay y la app Cartera almacenan representaciones virtuales de tus Tarjetas admitidas que deberían protegerse del mismo modo que tu cartera o las tarjetas físicas de crédito, débito y prepago, entre otras. Tienes responsabilidad plena del mantenimiento de la seguridad de tu Ordenador Mac, tus Dispositivos compatibles, tu Cuenta de Apple, tu información de Touch ID, los códigos de tus Dispositivos compatibles y cualquier otra credencial de autenticación usada en relación con los Servicios (colectivamente, tus «Credenciales»). Si autorizas o permites que otra persona utilice tu Ordenador Mac o tus Dispositivos compatibles (*p. ej.*, proporcionando el código de tu dispositivo a un tercero o proporcionando cualquiera de tus Credenciales a un tercero), dicha persona podrá realizar pagos, usar valor o realizar otras transacciones con tus Tarjetas admitidas en la app Cartera. En tal caso, serás responsable de todos los pagos y transacciones realizados por esa persona.

Si realizas modificaciones no autorizadas en tu Ordenador Mac o Dispositivos compatibles, por ejemplo, si desactivas controles de hardware o software (lo que a veces se denomina hacer «jailbreak»), es posible que tu Ordenador Mac y/o los Dispositivos compatibles ya no cumplan los requisitos para acceder a los Servicios o utilizarlos. Reconoces que el uso de un dispositivo modificado en relación con los Servicios está expresamente prohibido, supone una violación de las Condiciones de Apple Pay y Cartera y es motivo para que cancelemos o restrinjamos tu acceso a los Servicios.

Si pierdes el dispositivo o te lo roban y tienes activada la función Buscar, puedes utilizar dicha función o https://icloud.com para poner el Ordenador Mac en modo perdido e intentar suspender la capacidad de pago con las Tarjetas admitidas virtuales que contiene. También puedes borrar el contenido del dispositivo para que se suspenda la posibilidad de pago con las Tarjetas admitidas virtuales que contiene. Si has configurado una transacción de pago recurrente con Apple Pay, es posible que tengas que ponerte en contacto con el emisor o el comercio correspondiente para cancelar dicho pago recurrente. También deberías ponerte en contacto con el emisor de tus Tarjetas admitidas para evitar el acceso no autorizado a las Tarjetas admitidas virtuales.

Si informas de alguna actividad fraudulenta o abusiva, o si Apple o sus afiliados sospechan de su existencia, aceptas colaborar con Apple y sus afiliados durante la investigación y poner en marcha las medidas de prevención del fraude que te indiquemos.

7. Limitación de responsabilidad

ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES DE GARANTÍA Y EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN LA LICENCIA, NI APPLE, NI APPLE PAYMENT SERVICES NI SUS RESPECTIVOS AFILIADOS DE APPLE ASUMEN NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A LAS COMPRAS, PAGOS, TRANSACCIONES, PEDIDOS, CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS, INFORMACIÓN DE RECIBOS U OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL REALIZADAS CON APPLE PAY O LA APP CARTERA, Y ACEPTAS RECURRIR EXCLUSIVAMENTE A LOS

CONTRATOS QUE PUEDAS TENER CON EL EMISOR DE LAS TARJETAS, LA RED DE PAGO O EL COMERCIO PARA RESOLVER LAS POSIBLES DUDAS O CONFLICTOS RELATIVOS A LAS TARJETAS ADMITIDAS Y LAS ACTIVIDADES COMERCIALES ASOCIADAS.

———————————————

AVISOS DE APPLE, APPLE PAYMENT SERVICES Y LOS AFILIADOS RESPECTIVOS DE APPLE

Si Apple, Apple Payments Services o un afiliado de Apple necesitan ponerse en contacto contigo en relación con los Servicios, aceptas recibir las notificaciones por correo electrónico. Convienes en que todos los avisos de este tipo que te enviemos electrónicamente satisfarán cualquier requisito de comunicación legal.